

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In persona del giudice unico, d.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15295 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 23.11.2020 svoltesi con la modalità della trattazione scritta in base a quanto stabilito dall'art. 83 lett. h) d.l. 18 del 17.3.2020, convertito in legge n. 27 del 24.4.2020, e vertente

TRA

Parte_1 quale procuratore speciale di *Parte_2*
(*C.F._1*) nato a ROMA, in data 06/01/1930,
rappresentata e difesa dall'avv. Giulio LASTEI e dall'avvocato Maria Chiara RAIMONDI, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma Via Foligno n. 10, per procura rilasciata in calce all'atto di citazione;

attore

E

CP_1 (*C.F._2*), nato a ROMANIA il 04/02/1954,
in persona del legale rappresentante p.t.,
contumace

convenuta

Controparte_2 nata a Roma il 16.9.1960,
rappresentata e difesa dall'avv. Giulio LASTEI e dall'avvocato Maria Chiara RAIMONDI, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma Via Foligno n. 10, per procura rilasciata in calce alla comparsa di intervento volontario depositata in data 21.5.2018;

Oggetto: Azione di rivendica.

CONCLUSIONI

All'udienza del 23.11.2020, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 7.3.2018, *Parte_2*, rappresentato dal procuratore generale *Controparte_3* deduceva che la sorella *Persona_1* deceduta in data 25.2.2016, era comproprietaria, per la quota di 2/9, dell'immobile sito in Roma Via Michele Di Lando n. 35, distinto al NCEU foglio 586, part, 34, sub 32, unitamente al fratello *Parte_2* (quota di 2/9), alla sorella *CP_2* (quota di 2/9) e alla madre defunta *Per_2* (quota di 3/9);

che, con testamento olografo pubblicato in data 15.3.2016, *Persona_1* aveva nominato propria erede universale la sig.ra *CP_1* ;

che tuttavia l'immobile risultava occupato in via esclusiva da terzi;

che, inoltre, da verifiche eseguite, emergeva che l'erede *CP_1* , nella denuncia di successione, si era dichiarata proprietaria dell'intero immobile;

che pertanto, con l'odierno giudizio, intendeva rivendicare la propria quota di proprietà del bene, pari a complessivi 7/18 dell'immobile, in quanto, alla originaria quota dei 2/9, si era aggiunta la quota di 1,5/9 acquistata per successione ereditaria della madre *Per_2*

Chiedeva quindi di accertare la propria quota di proprietà, ordinando di annullare la trascrizione della denuncia di successione in favore di *CP_1* nonché a quest'ultima di rilasciare le chiavi dell'immobile, accertando altresì dovuta una indennità di occupazione pari a € 5.055,00.

Con comparsa depositata in data 21.5.2018, interveniva volontariamente [...] *CP_2* deducendo di essere sorella da parte di padre della defunta *Persona_1* e del ricorrente, nonché comproprietaria dell'immobile nella misura di 2/9. Ricostruiva quindi la vicenda in linea con quanto già dedotto dal ricorrente e

chiedeva di accertare la propria quota di proprietà nella misura di 2/9 (4/18), ordinando l'annullamento della trascrizione della denuncia di successione in favore di **CP_1**, nonché a quest'ultima di rilasciare le chiavi dell'immobile, accertando altresì dovuta un'indennità di occupazione in proprio favore pari ad € 3.466,56.

Nonostante la regolarità della notifica, la convenuta non si costituiva.

Disposto alla prima udienza il mutamento del rito ed assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione della conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 23.11.2020, svoltesi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 11.2.2021.

Preliminarmente, occorre ricordare che, chi agisce in rivendica ex art. 948 c.c., deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (tra le tante Cass. n. 11521/1999; n. 4748/1996; n. 2334/1995; n. 10815/1994; n. 3669/1987; n. 472 del 11/01/2017; n. 14734 del 7.6.2018).

Ciò premesso, nel caso odierno, il ricorrente **Per_1** assume di essere proprietario originariamente della quota di 2/9 dell'immobile, senza neanche esattamente chiarire quale sia il titolo del proprio acquisto, nonché di aver acquistato l'ulteriore quota di 1,5/9 per successione ereditaria materna.

Dalla documentazione prodotta (denuncia di successione di **Persona_3** e **Per_2**, relazione notarile e documentazione catastale), emerge una situazione dell'immobile piuttosto confusa.

In particolare, dalla relazione notarile redatta dal Notaio **Persona_4**, emergono le seguenti trascrizioni con riguardo all'immobile oggetto di causa.

Successione di **Persona_3** trascritta nel 1981 a favore di **Per_2** (coniuge) per la quota di 3/12; **Persona_1**, figlia, per la quota di 5/12; **Parte_2**, figlio, per la quota di 2/12; **Controparte_2** figlia naturale riconosciuta, per la quota di 2/12.

Detta denuncia risulta variata nel 2004 a seguito di pubblicazione di un testamento olografo del 24.1.1962, atto che il Notaio in calce riferisce recuperato, rilevando, per la parte di interesse, che con detto testamento *Parte_2* destinava la quota di legittima alla moglie e ai due figli *Per_1* e *Pt_2*, nonché la quota disponibile a *Controparte_2*. Non viene specificato tuttavia se e come sia stata variata la trascrizione quanto alle quote.

Dalla detta relazione emerge poi la trascrizione dell'acquisto dell'intera proprietà dell'immobile in favore di *CP_1* quale erede testamentario di *Persona_1*.

Da quanto evidenziato nella relazione emerge quindi un contrasto tra la trascrizione dell'acquisto successorio e il titolo.

Ed infatti, applicandosi la previsione di cui all'art. 542 2° comma, a seguito di apertura della successione di *Persona_3*, la quota disponibile (destinata ad *CP_2* è pari ad $\frac{1}{4}$, la quota spettante al coniuge è pari a $\frac{3}{12}$, mentre la quota di legittima da ripartirsi tra i tre figli è pari alla metà.

Ed allora ad *CP_2* sarebbe spettata la quota di $\frac{5}{12}$, a *Per_1* e *Pt_2* la quota di $\frac{2}{12}$ ciascuno e al coniuge la quota di $\frac{3}{12}$.

Al contrario, la denuncia di successione risulta trascritta a favore di *Per_1* quanto alla quota di $\frac{5}{12}$ (comprensiva quindi di legittima e disponibile) nonché a favore di *CP_2* nella misura di $\frac{2}{12}$, come peraltro si evince anche dalla denuncia di successione di *Persona_3* depositata da parte ricorrente.

Emerge quindi una trascrizione non in linea con quanto deriverebbe dal titolo, ossia il testamento, che neppure risulta prodotto.

Inoltre, le quote indicate dai ricorrenti, espresse in frazioni di noni e non dodicesimi, non trova conferma alcuna nelle trascrizioni, nella denuncia di successione e nel titolo, bensì nella documentazione catastale, (peraltro priva di valenza probatoria in merito alla titolarità), laddove sono indicate quali quote acquistate per effetto della successione di *Persona_3* $\frac{2}{9}$ per i tre figli, *CP_2*, *Pt_2* e *Per_1* e $\frac{3}{9}$ per la moglie, *Per_2*.

Infine non risulta documentata né emerge dalla relazione notarile, la trascrizione della denuncia di successione della madre, **Per_2** né l'accettazione di eredità da parte di **Parte_2** per entrambi i genitori e da parte di **CP_2** quanto all'eredità di **Persona_3** .

Ed allora, il gravoso onere probatorio che in sede di rivendica grava sull'attore, non può ritenersi assolto, non avendo parte attrice provato il titolo di acquisto dell'immobile e la misura del proprio diritto, sia per la parte eventualmente derivante dalla successione paterna, sia per la parte eventualmente derivante da successione materna.

Non risulta infatti depositato il testamento del padre né la relativa accettazione di eredità, a giustificare la dedotta titolarità della quota di 2/9 dell'immobile, che neppure trova conferma nelle trascrizioni e nei titoli indicati bensì solo nella documentazione catastale, priva tuttavia di rilevanza alcuna ai fini della prova della titolarità.

Non risulta inoltre provata l'avvenuta trascrizione della denuncia di successione della madre e la relativa accettazione di eredità, a dimostrazione dell'ulteriore quota che il ricorrente assume acquistata.

Tenuto peraltro conto della necessità che, in sede di rivendica, parte attrice risalga sino ad un acquisto a titolo originario o provi l'usucapione, deve evidenziarsi come parte attrice non solo non abbia documentato il proprio titolo di acquisto ma nulla abbia dedotto e provato in merito ad un possibile usucapione.

Al riguardo significativo quanto affermato dalla Cassazione con Ordinanza n. 14734 del 07/06/2018 (Rv. 649050 - 01):

“Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire

alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore."

Infine, deve evidenziarsi come la domanda di rivendica neppure risulti trascritta, come previsto dall'art. 2653 1° comma c.c., così da rendere irrilevante in favore di chi la propone eventuali successive trascrizioni, sicché ad oggi neanche è provato se il bene in rivendica sia stato oggetto di eventuali ulteriori trasferimenti nel periodo successivo alla redazione della relazione notarile datata 17.1.20219.

La domanda proposta da **Parte_2** non può quindi trovare accoglimento in quanto non provata.

Medesime considerazioni valgono anche per **Controparte_2** la quale, peraltro, ha svolto domanda di rivendica con atto di intervento neppure notificato alla convenuta, come pure necessario in base alla previsione di cui all'art. 292 1° comma c.p.c., ai fini di instaurare il contraddittorio, né ha avanzato istanza alcuna in tal senso, così risultando l'intervento svolto meramente adesivo.

Nulla deve disporsi sulle spese attese la contumacia di parte convenuta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- Respinge la domanda svolta da **Parte_2** .

Così deciso in Roma il 13/03/2021

Il Giudice
d.ssa Clelia Testa Piccolomini